

관료제와 공익

E. 펜들턴 해링

원문: "Bureaucracy and the Public Interest," E. Pendleton Herring.

관료의 어깨에는 입법 과정을 통해 도달한 경제적·사회적 타협을 실질적이고 작동 가능한 것으로 만들고, 집단 간의 차이를 조정하는 부담의 큰 몫이 지워졌다. 의회는 일반 원칙을 천명한 법률을 제정한다. 세부적인 사항은 추가 규정으로 메워져야 한다. 그 법의 적용을 필요로 하는 조건을 판단하는 일은 관료에게 맡겨진다. 그는 이러한 임무를 수행하는 데 입법자들보다 더 유리한 위치에 있다. 그의 일상 업무는 법이 겨냥하는 상황과 직접 맞닿아 있기 때문이다. 무엇이 집행 가능한지, 그리고 입법적 명령의 한계가 어디까지인지 더 잘 내다볼 수 있다. 행정 재량의 증대는 규칙을 구체적 상황에 보다 이해력 있게 적용하게 해 주지만, 그만큼 행정가에게 무거운 책무를 부과한다. 법률의 문구가 그의 범위를 한정하지만, 그 재량의 여지 안에서 그는 국가 목적에 대한 자신의 해석을 기록해야 한다.

이 과정의 사회적·경제적 측면은 다른 이들에게 맡겨져야 한다. 정치적 결과로서 지금까지는 통제의 장치로서 자유민주국가가 보존되었고, 국가 내부의 상충하는 집단을 조정하는 직접 감독의 많은 부분이 의회로부터 이양되었다. 정부 측면에서의 결과는 이러한 기능을 수행할 광범한 권한을 지닌 거대한 관료제의 창출이었다. 경찰·공중위생·빈민 구호 같은 1차적 기능에서부터 민간 기업과 경쟁하는 공영 사업에 이르기까지 막대한 공공 서비스가 필요하다. 다른 계층의 굶주림을 덜기 위해 어느 한 계층에 과세하여 재원을 마련하는 대규모 공공 구제 사업도 존재한다. 이러한 활동이 어느 정도까지 수행될지는 미리 고정할 수 없으며, 특정 시점에 정부에 대한 지배를 확보한 경제 집단의 성격에 따라 달라질 것이다. 그럼에도 어떤 조합이 정부를 장악하든 일정한 책임의 잔여분은 지속된다. 거대한 행정 조직이 존재한다는 사실만으로도, 정권 교체와 별로 상관없는 일정한 연속성이 요구된다. 각 집단은 국가가 자기들의 즉각적 목적을 넘어서는 목적을 지닌다는 점을 기꺼이 인정해야 한다. 권위의 근원은 기본적으로 여러 집단으로부터 나오는데, 그 집단들이 합심해 적대할 때 관료제가 국가 목적을 내세울 수는 없다.

미국에서는 관료제가 위계적 조직과 국가 봉사에 대한 조화로운 관념으로 결속된 인력이 부족

하기 때문에 어려움을 겪는다. 그러나 이러한 의미의 관료제는 이익집단의 의심과 비판을 불러일으킨다. 그들은 행정을 자신들을 위해 봉사하도록 설계된 것으로, 적어도 자기 집단의 목적을 방해하지 않는 것으로 여기기 때문이다. 대표제 하에서 정치적 권한을 행사하는 주체가 바로 이러한 이익집단이다. 이들의 이익은 ‘관료제’를 대중 정부에 적대적인 것으로 비난한다. 그러나 민주주의는 적절한 행정 조직을 발전시키는 방법으로만 생존할 수 있다.

따라서 우리는 민주국가의 목적이 집단 이익의 자유로운 조정이며, 이 목적을 달성하기 위해서는 거대한 행정 기계의 발전이 필요하다는 결론에 이른다. 따라서 제퍼슨적 민주주의자들에게 역설적으로 들릴지 모르나, 자유민주국가는 거대한 관료제에 의해 지탱되어야 한다. 그러나 이런 관점은 널리 받아들여지지 않았다.

자신들의 이익을 증진하거나 경쟁자들의 공세로부터 자신을 지키고자 하는 시민들의 집단들은 정부의 지원을 구했다. 그러나 시민은 도움을 청하는 동시에 국가를 불신한다. 그는 정부의 수단을 이용하길 바라지만, 정부가 자신의 활동을 지휘하거나 통제하길 원치 않는다. 그 결과 연방의 행정 서비스는 통합적이고 책임 있는 전체로 융합되지 못했다. 그것들은 서비스 기관, 독립 규제위원회, 그리고 균형이 맞지 않는 관서와 부처들의 뒤범벅이다.

알파벳 약칭으로 불리는 괴물 같은 기관들의 현재 뒤엉킴은 새로운 현상이 아니다. 다만 연방 기능의 다양성이 커진 만큼 혼란이 더 클 뿐이다. 정부가 여러 계층의 경제적 안전에 책임을 지려면, 행정 기구는 부과된 부담에 걸맞게 갖추어져야 한다. 이는 더 많은 부서와 위원회를 만드는 것이 아니라, 기존의 것들을 재조직한다는 뜻이다. 연방 행정은 전체로 보아야 한다. 공익에 입각한 정책을 집행하고 일반 복리를 증진하는 기관으로 발전해야 한다. 이를 위해서는 대부분 시민의 태도 변화가 필요하다. 집단들은 국가가 사적 영역에 일반적으로 침투하는 것을 비난하면서도, 연방 정부로부터 자신들에게는 특별한 배려를 요구해 왔다. 국가가 날로 늘어나는 짐을 짊어지려면, 적절한 행정 구조와 인력을 구축해야 한다. 관료제의 문제는 정면으로 다루어져야 한다.

아무리 관례적 형식주의에 속박되어 있다 해도, 어떤 공무원도 자신의 부서가 접촉하는 집단들이 생성하는 여론의 흐름으로부터 자신이 격리되어 있다고 여길 수는 없다. 시민 또한 자신의 경험과 특별한 전문성이 거버넌스에서 자리를 차지한다고 느껴야 한다. 어떻게 상호 이익이 되는 연결을 만들 수 있을까?

그 조정은 쉽지 않다. 허먼 파이너(Herman Finer)는 이렇게 말한다. “모든 나라에서 대중은 관리를 적대시한다. 검열관, 세무공무원, 보건 담당자 등 어떤 모습으로든 그는 언젠가 주러 오는 것이 아니라 빼앗으러 오기 때문이다—그의 임무의 본성은 개인의 자유와 재산을 제한하는 데 있다.” 관료제에 대한 의심은 특히 미국에서 예리하며, 그럴 만한 이유도 있다. 이 나라에서 시민이 관료제에 맞설 수 있는 주된 방어 수단은 여전히 ‘정치적 연줄(political pull)’이다. 내각 책임제가 결여되어 있고 공직 사회에서 공직 청렴성이 자주 부족한 제도 아래에서는, 이러한 허술한 수단이 더욱 필요해진다. 게다가 우리는 식민지 및 독립혁명 시절로 거슬러 올라가는 정부 불신의 전통을 지니고 있다. 관청의 간섭은 오래도록 귀찮고 비우호적인 것으로 여겨져 왔다. 개척민의 삶의 조건은 틀림없이 이러한 감정을 증폭시켰다. 우리는 어차피 큰 기대를 걸 수 없는 제도의 필연적 특징으로서 관료적 무능을 용인했다. 우리는 법치의 정의가 사람에 의한 정부의 변덕으로부터 우리를 보호해 주리라 기대하며 법원에 신뢰를 두었다.

법원은 관료 권력에 맞서 시민의 편을 드는 경우가 종종 있다. 그들의 판결은 거듭 관료적 권한의 범위를 한정하거나 제한한다. 선출된 행정 수반과 입법부에 대해서는 시민이 정치적 경로를 통해 어느 정도 통제할 수 있다고 느낀다. 법치의 전통은 그에게 법원에 대한 신뢰를 준다. 그러나 행정 작용의 방향에 그는 어떻게 영향력을 행사할 수 있는가? 이러한 비판의 바탕에는 정부의 힘이 자기 집단의 목적과 반대되는 방향으로 쓰이고 있다는 불안감이 있다. 관련 당사자들의 절박한 반대에도 불구하고 규제 조치가 제정되는 경우가 흔하다. 입법부는 일시적 대중 열기에 힘입어 법을 통과시킴으로써 임무를 수행하고는 다른 사안으로 관심을 돌린다. 그리하여 그의 관할 아래로 들어오게 된 불만스러운 집단을 상대로 법을 집행하는 일은 관료에게 맡겨진다. 정부 활동이 그들의 목표와 부합할 때 특별 이익집단은 문제를 제기하지 않지만, 다른 목적을 향할 때는 ‘관료적 간섭’이라는 비난이 일어난다.

입법부는 흔히 우연히 맞물린 정치적 요인들의 조합으로 법률을 제정한다. 그 집행은 행정기관의 책임이 되고, 이로써 입법 의지는 어떤 의미에서 제도화되고 인격화된다. 비집행으로 법률이 무력화되는 비교적 드문 경우를 제외하면, 입법 의지는 법이 변경될 때까지 ‘얼어붙어’ 있게 된다. 그러는 사이 경제적 혹은 정치적 조건의 변화가 공동체 내 사회 세력의 구도를 바꾸어, 법률에 대한 불신을 낳을 수 있음에도, 그에 대한 비판에 응답하는 입법 개정이 반드시 촉발되는 것은 아니다. 그러나 공무원의 법적 책임은 동일하게 남고, 그가 받는 비난은 자신의 명백한 임무를 수행한 대가가 된다.

오늘날의 정부는 상당 부분 전문가에 의한 행정 문제다. 행정부에는 점점 더 많은 권한과 재량이 부여된다. 국가는 과거에 민간 기업에 맡겨졌거나 거의 시도되지 않았던 많은 서비스를 떠맡았다. 이러한 활동은 특별 이익집단에게 정부에서의 이해관계를 부여했다. 자신들의 목적을 자유롭게 추구할 권리가 공동체의 보다 광범한 목적의 실현과 충돌하는 실제 지점은, 개별 사안이 생길 때마다 판단해야 한다. 그러나 공무원에게는 행동의 명확한 기준이 없다. 한마디로 현재의 관료제는 막대한 권한을 쌓았지만 방향과 조정이 결여되어 있다.

대통령은 명목상 '행정부'의 수장이지만, 현 조건에서 조정의 과업은 이 자리를 잠시 차지하는 사람의 능력을 넘어서는다. 장차 행정법 체계가 관료적 책임의 한계를 보여 주고 공익 개념을 발전시킬 수는 있을 것이다. 그러나 오늘날의 공무원은, 자신의 행위의 결과로 직접 영향을 받는 이해관계자들의 존재를 제외하면, 대체로 고립되어 있음을 느낀다. 그의 행정적 환경 속에서는 이들 이해가 가장 크게 부각된다.

그를 이끌 기준은 무엇인가? 공익이 법을 집행하는 행정가를 인도하는 기준이다. 이는 행정에 통일성·질서·객관성을 도입하기 위해 고안된 언어적 상징이다. 이 개념은 관료제에게 사법부의 '적법절차' 조항과 같은 역할을 한다. 그 추상적 의미는 모호하지만, 그 적용은 광범한 파급효과를 가진다. 라디오 위원회는 '공익, 편의 또는 필요'에 따라 법을 집행하도록 되어 있었다. 무역위원회는 그러한 조치가 '공익에 부합한다'고 판단할 때 법을 적용하도록 되어 있다. 의회는 공익을 판단하도록 각종 위원회와 준사법적 위원회에 자주 권한을 부여해 왔다.

공무원이 눈앞의 상충하는 집단의 이해를 균형 있게 살펴야 한다는 점은 분명하지만, 그는 어떤 기준으로 그들의 요구를 저울질해야 하는가? 공익을 기준으로 내세우는 것은 측량할 수 없는 것을 제시하는 일이다. 그 가치란 심리적인 것이며, 책임 있는 각 공무원이 그 표현 속에서 스스로 찾아내야 하는 의미를 넘어서 수 없다. 이러한 주관적 개념에 따라, 그리고 자신의 법정 권한의 한계 내에서 관료는 눈앞의 특수 이익들 가운데 공식적 승인을 부여할 조합을 선택한다. 따라서 실천에서는 불가피하게 공익 개념이 특정 집단의 이익과 동일시됨으로써 실체를 갖게 된다. 관료는 루소가 묘사한 시민의 곤경과 유사한 상황에 놓인다. 시민은 일반의지에 따라 투표해야 한다. 투표가 집계되었을 때 자신이 소수라는 사실을 알게 되면, 그는 자신이 일반의지(volonté générale)를 잘못 짐작했음을 알게 된다. 그러나 공무원은 관료적 국민투표(plebiscite)로 자신의 판단을 시험해 보는 위안 없이, 공익에 따라 행동하려 애써야 한다. 그

는 눈앞의 함정을 밝혀 줄 빛이 거의 없는 채로 자신의 별을 따라가야 한다.

행정가는 법률로부터 일정한 지침을 받지만, 행정 과정에는 불가피하게 재량의 여지가 내재한다. 그는 자신의 정책에 대한 지지 기반을 구축할 수 있고, 어느 정도는 자신의 상대를 선택할 수도 있다. 그 선택은 중대한 중요성을 가질 수 있다. 법의 엄격한 해석을 요구하는 집단을 지지함으로써, 그는 법률을 느슨하게 해석하길 선호하는 이들과 협력할 때와는 전혀 다른 최종적 효과를 가져올 수 있다. 그는 조직화가 덜 되었거나 공격적인 성향이 덜한 집단의 의견에까지 손을 뻗을 수 있다. 이제 관료의 궁지가 분명해진다. 공공복지가 구성되는 토대를 제공하는 것이 바로 그들의 관심사인 이상, 특별 이익집단이 국가의 협의 과정에서 목소리를 내는 것을 부정할 수 없다. 반면 국가의 목적을 달성하려면, 잘 조정되고 책임 있는 관료제가 필수적이다. 자유민주국가의 해법은 관료와 특별 이익집단 사이에 작동 가능한 협력 관계를 확립하는 데 있어야 한다—전자는 국가 목적을 수행하고, 후자는 자신의 목적을 실현할 수 있게 하는 그런 관계다.

이러한 조화로운 관계는 미국의 경우 전국에 걸친 조건의 다양성과 정부가 수행하는 활동의 다양성 때문에 한층 더 어렵다. 더욱이 연방 공무원들은 자신들이 강제적 권한을 행사할 수 없는 문제들에도 관여한다. 많은 연방 서비스의 성공적 행정은 주 및 지방 당국과 연방 정부의 협력에 달려 있다. 지역사회와 연방 관료제 사이의 연계는 그것들이 대응하도록 설계된 구체적 상황의 관점에서 서술·평가하는 것이 가장 적절하다. 이를 일반적 용어로 논의하기는 어렵다. 각자의 영역에서 일하는 공무원들은 기지를 발휘하여 나름의 해법을 찾아왔다.

실제의 공공행정은, 법적 책임에 대한 자신의 해석에 따라 공적 지위에서 행동하는 한 개인이 법적으로 종속된 위치에 있는 다른 개인에게 법률을 적용하는 과정이다. 이 과정에 ‘대중’은 관여하지 않는다.

법을 집행하는 공무원에게 대중은 단지 추상일 뿐이다. 법은 한 사람이 다른 사람에게 적용된다. 담론의 영역에서는 대중이 실제로 취급되고, 말은 대중을 향한다. 그러나 이는 일방적인 관계다. 공무원은 개인들로부터 많은 반응을 받지만, ‘대중’으로부터 받는 유일한 반응은, 그들이 개인적 반응들의 집합에서 자신들이 읽어내기로 선택한 것이다.

일반적으로 이러한 반응은 직업적 또는 경제적 이해를 중심으로 한 더 정밀한 범주로 배열될 수 있다. 이렇게 되면 공무원은 공통 관심 때문에 분명한 주장과 자각을 지닌 집단과 협상할

수 있게 된다.

따라서 법은 진공 속에서 집행되는 것이 아니라, 그 법의 집행 또는 비집행에 이해를 가진 모든 이들로 이루어진 환경 속에서 집행된다. 공무원은 이해관계의 거미줄에 둘러싸여 있다—그리고 그 거미줄은 종종 예측할 수 없는 거미가 지배한다. 이 최종 결정자는 법원일 수도, 입법부일 수도, 행정상의 상급자일 수도, 강력한 경제적 이해일 수도 있다. 행정가는 정치적·사회적·경제적 힘이 얽힌 복잡한 망 속의 한 가닥이다. 이 맥락에서 집합적 전체로서의 대중은 상대적으로 중요성이 적다.